

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7495/2549

นิติบุคคลอาคารชุดชำนานู เพ็ญชาติ บี
สเนสเซ็นเตอร์

โจทก์

นายชำนานู พิเชษฐ์พันธ์หรือพิเชษฐ์พันธ์

จำเลย

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 35

โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคารชุด มีบริษัท ย. ซึ่งมี ร. เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัท ย. ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตั้งนั้น ร. ซึ่งเป็นผู้จัดการย่อมมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของโจทก์ข้อ 8 (2) การฟ้องคดีเพื่อเรียกเอาค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระจากจำเลยถือได้ว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อ 8 (2) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคารชุด มีบริษัทยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีนายรังษี จูดี เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 65/155 และ 65/158 ชั้น 19 เนื้อที่รวม 349.48 ตารางเมตร มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางแก่โจทก์ในราคาตารางเมตรละ 40 บาท ต่อเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหากผิดนัดจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระตามข้อบังคับ โดยจำเลยต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับห้องชุดเลขที่ 65/155 เดือนละ 7,220.40 บาท และ
ห้องชุดเลขที่ 65/158 เดือนละ 6,758.80 บาทรวมเงินที่ต้องชำระเดือนละ
13,979.20 บาท ต่อมาจำเลยค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตั้งแต่เดือนกันยายน 2538
ถึงเดือนกันยายน 2542 รวม 49 เดือน เป็นเงิน 684,980.80 บาท พร้อมค่าปรับ
อัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 68,498.08 บาท รวมเป็นเงิน 753,478.88 บาท โจทก์
ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 753,478.88 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการจะดำเนินคดีแก่ผู้ใดในนาม
โจทก์ตามข้อบังคับของโจทก์กำหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติที่ประชุม
เจ้าของร่วม แต่คดีนี้ไม่มีมติที่ประชุมเจ้าของร่วมให้ดำเนินคดีแก่จำเลย ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 753,478.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความให้ 6,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความให้ 6,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้ ชัดเจนว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคาร

ชุด มีบริษัทยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีนายรังษี จูดี เป็นผู้ดำเนินการแทน บริษัทในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 35 บัญญัติว่า "ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งจะเป็น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้"

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ" ดังนั้น นายรังษีซึ่งเป็นผู้จัดการย่อม มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของโจทก์ข้อ 8 (2) ซึ่งระบุให้ผู้ จัดการมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของโจทก์ข้อ 8 (2) ซึ่ง ระบุให้ผู้จัดการมีอำนาจกระทำการต่างๆ ทั้งปวงเพื่อประโยชน์ในการจัดการและดูแล ทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม การฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกเอาค่าใช้ จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระจากจำเลยถือได้ว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ใน วัตถุประสงค์ข้อ 8 (2) ที่จำเลยอ้างว่าการฟ้องคดีนี้เป็นอำนาจของที่ประชุมเจ้าของ ร่วมตามข้อบังคับดังกล่าวข้อ 5 นั้น ข้อบังคับข้อดังกล่าวเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของ นิติบุคคลอาคารชุดเท่านั้น หาใช่ข้อบังคับที่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการไม่ ฎีกา ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์.

(ไพโรจน์ วายุภาพ-จิระวรรณ ศิริบุตร-เกษม เวชศิลป์)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ